

3er TRIMESTRE IPE I

Condiciones Laborales y Seguridad Social

Un recorrido completo por los derechos, obligaciones y protecciones que estructuran el mundo laboral español.



3er TRIMESTRE. IPE I

Condiciones Laborales y Seguridad Social

UNIDAD 7. El derecho laboral y el contrato de trabajo

7.1 Derecho Laboral

Concepto, fuentes y principios, convenios colectivos.

Concepto, características y tipos de relación laboral.

Derechos y deberes en la relación laboral.

7.2 El contrato de trabajo. Modalidades contractuales y sus características

Concepto y elementos del contrato de trabajo

Modalidades contractuales y características

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo de cada modalidad

7.3. Interpretación del recibo de salario

Componentes y deducciones del recibo de salario

Cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones fiscales

INTRODUCCIÓN

Marco de Protección Laboral

Derechos Fundamentales

Salario justo, seguridad social y condiciones de trabajo seguras como pilares del empleo formal.

Tiempo de Trabajo

Normativa que previene el agotamiento y promueve el bienestar laboral del trabajador.

Protección y Equidad

Defensa contra despido arbitrario y políticas de igualdad y no discriminación en el entorno laboral.



Objetivos del Curso

01

Derecho Laboral

Comprender concepto, fuentes y principios, identificando la aplicación de convenios colectivos y legislación vigente.

02

Relación Laboral

Analizar elementos, tipos y características, distinguiendo derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.

03

Sindicatos y Negociación

Reconocer el papel de los sindicatos en la representación y mejora de condiciones laborales.

04

Contratos y Salarios

Interpretar modalidades contractuales, conceptos salariales y deducciones aplicadas en el recibo de salario.

05

Seguridad Social

Identificar obligaciones de afiliación, cotización y conocer servicios y prestaciones disponibles.

UNIDAD 7.

El Derecho Laboral

El derecho laboral regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, estableciendo normas que protegen derechos y obligaciones mediante fuentes como la Constitución, leyes, convenios colectivos y contratos.





CONCEPTO

¿Qué es el Derecho Laboral?

Definición

Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, garantizando condiciones justas y seguras en el ámbito laboral.

Origen y Propósito

Nació como respuesta al movimiento obrero para proteger a trabajadores asalariados, evitando abusos y precariedad laboral.

Protección

Garantiza sueldos adecuados y entornos seguros

Igualdad

Promueve oportunidades sin discriminación

Estabilidad

Impulsa contratos duraderos y justificados

FUENTES

Fuentes del Derecho Laboral



Constitución y Leyes

Marco general que regula derechos y deberes laborales aplicables a todos los trabajadores.



Convenios Colectivos

Acuerdos negociados entre sindicatos y empresas que adaptan condiciones según cada sector.

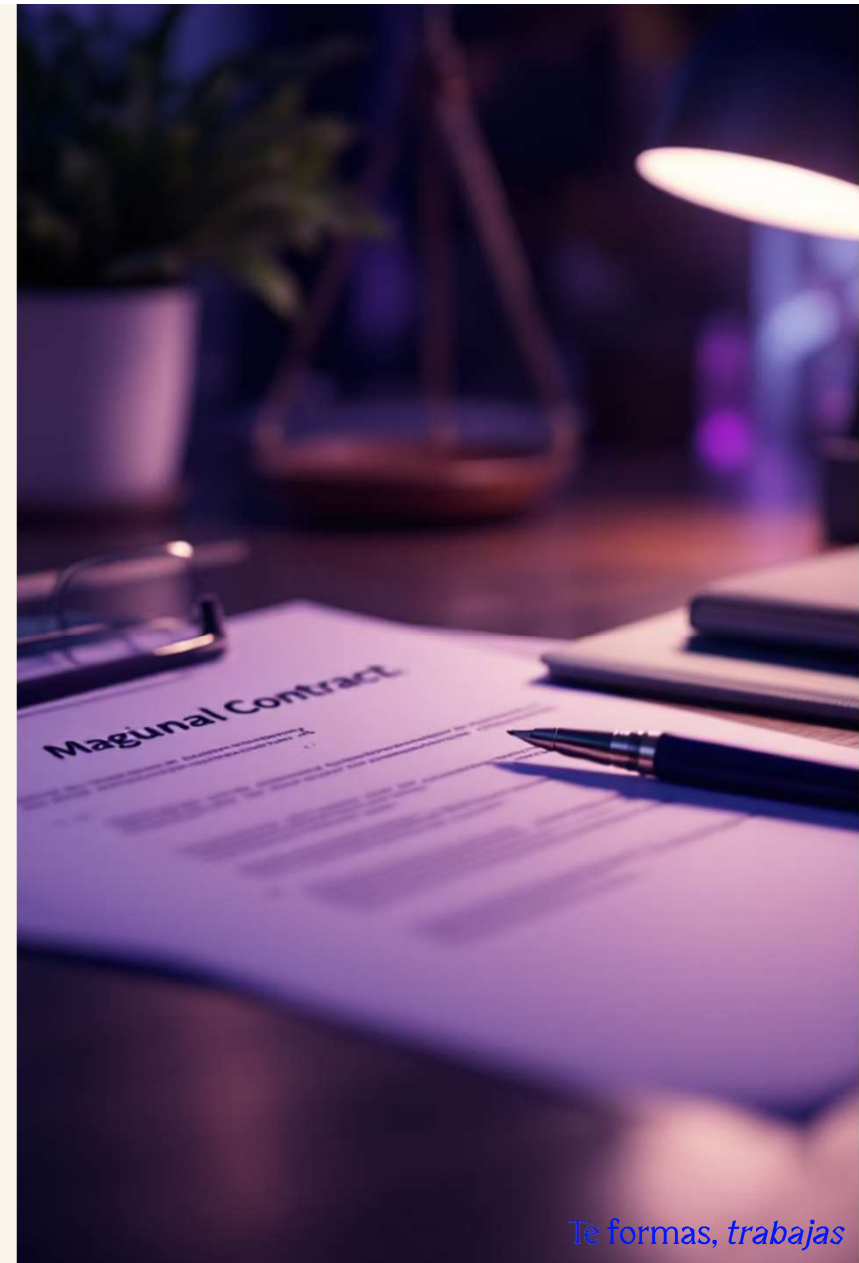


Contratos Individuales

Acuerdos específicos que deben respetar los mínimos legales y del convenio aplicable.



Principio clave: Si hay varias normas aplicables, siempre se elige la más beneficiosa para el trabajador.





PRINCIPIOS

Principios Fundamentales



Igualdad y No Discriminación

Todas las personas reciben el mismo trato sin importar género, edad, origen étnico, religión u orientación sexual. Solo cuentan capacidades y rendimiento profesional.



Protección al Trabajador

Ante dudas en la interpretación de normas, siempre se favorece al trabajador para compensar la diferencia de poder con el empleador.



Norma Mínima

Ningún acuerdo puede rebajar derechos básicos establecidos por ley o convenios colectivos, garantizando protección efectiva.

La Relación Laboral Individual

Vínculo entre trabajador y empleador basado en un contrato donde se prestan servicios voluntarios a cambio de remuneración.

Define derechos y obligaciones de ambas partes.

Elementos Esenciales

- Prestación voluntaria y personal de servicios
- Remuneración económica acordada
- Dependencia jurídica del empleador
- Organización bajo instrucciones empresariales



01

Firma del Contrato

Se detallan tareas, duración, salario y condiciones

02

Prestación de Servicios

El trabajador aporta esfuerzo físico y mental

03

Compensación Económica

La empresa paga salario y garantiza entorno adecuado

TIPOS

Tipos de Relaciones Laborales

Relación Laboral Común

La más habitual, regulada por normativa general. Incluye contratos indefinidos, temporales, a tiempo parcial y de formación. Todos garantizan condiciones dignas adaptadas a cada modalidad.

Relación Laboral Especial

Para trabajos con características específicas que requieren normas propias: abogados, deportistas profesionales, altos directivos, trabajadores del hogar y personas con discapacidad en entornos protegidos.

Ambos tipos de relación deben respetar los derechos mínimos establecidos por la Constitución y garantizar un entorno laboral seguro y digno.





OBLIGACIONES

Obligaciones del Empleador



Proteger Salud y Seguridad

Aplicar política de prevención de riesgos actualizada, con medidas preventivas, planes de emergencia y revisiones médicas periódicas confidenciales.



Garantizar Ambiente Libre de Acoso

Prevenir y actuar frente a cualquier discriminación o acoso mediante protocolos de denuncia eficaces, confidenciales y seguros.



Pagar Puntualmente

Abonar salario y conceptos económicos acordados en los plazos establecidos, demostrando seriedad y compromiso.



Facilitar el Trabajo

Proporcionar herramientas, materiales adecuados y un entorno que permita desempeñar funciones con normalidad.

CEAC

Te formas, trabajas

Obligaciones del Trabajador



Realizar las Funciones del Puesto

Cumplir con responsabilidad y compromiso las tareas asignadas, con buena fe, diligencia y contribuyendo al buen clima laboral.



Seguir Instrucciones

Obedecer directrices legales del empleador relacionadas con el trabajo para garantizar organización y eficiencia empresarial.



Participar en Formación

Asistir activamente a capacitaciones, especialmente en seguridad y salud laboral, para trabajar con mayor protección.



Cumplir Medidas de Seguridad

Seguir normas establecidas para proteger la salud propia y de compañeros, evitando riesgos graves.



Evitar Competencia Desleal

No realizar actividades que compitan con la empresa, asegurando lealtad profesional y evitando conflictos de interés.

Derechos Fundamentales de los Trabajadores

100%

Derecho a Remuneración

Percepción puntual del salario pactado
sin dilaciones ni retenciones
injustificadas

100%

Salud y Seguridad

Protección eficaz con formación continua
y equipos adecuados

100%

Igualdad Salarial

Sin discriminación por sexo, edad, origen o características personales

Protección Constitucional

El artículo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, intimidad y dignidad en el ámbito laboral.

Vigilancia de la Salud

Monitoreo confidencial de la salud del trabajador respetando su intimidad y protegiendo datos médicos.

CEAC



Te formas, *trabajas*

CUMPLIMIENTO

Vigilancia y Consecuencias del Incumplimiento

- 1 Inspección Periódica**
Observación directa y consultas para verificar condiciones laborales
- 2 Control de Elementos**
Revisión de máquinas, equipos y procedimientos de seguridad
- 3 Recopilación de Datos**
Estadísticas sobre absentismo, accidentes y enfermedades laborales
- 4 Acciones Correctivas**
Propuestas de mejora basadas en análisis de información

Sanciones Disciplinarias

Por incumplimiento de deberes o descuido según artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores

Despido Disciplinario

Por desobediencia continua o ruptura de buena fe contractual según artículos 54 y 58

Responsabilidad Compartida

Los actos de cada trabajador afectan la seguridad de todo el equipo



7.1. El Contrato de Trabajo

El contrato de trabajo es el punto de partida de toda relación laboral. A través de este acuerdo legal, una persona se compromete a prestar sus servicios a una empresa a cambio de una retribución económica.



A. Concepto y Elementos del Contrato

El contrato laboral recoge el acuerdo entre empresa y trabajador. El trabajador se compromete a realizar una actividad bajo las instrucciones de la empresa, y esta se compromete a pagarle un **salario**.

Aunque puede hacerse verbalmente, lo más habitual es que **se formalice por escrito** para que ambas partes conozcan bien sus condiciones.

CONTRATOS DE TRABAJO SEPE

<https://www.sepe.es/HomeSepe/es/empresas/Contratos-de-trabajo/modelos-contrato.html>

Trabajador

Ofrece esfuerzo, tiempo y conocimientos

Empresa

Recompensa económicamente

CONTRACTE DE TREBALL INDEFINIT

DADES DE L'EMPRESA

CIF/NIF/NIE	
DIR./RA	NIF/NIE
EN CONCEPTE (1)	
NOM O RAO SOCIAL DE L'EMPRESA	
DOMICILI SOCIAL	
MUNICIPI	
CODI POSTAL	PAIS

DADES DEL COMPTA DE COTITZACIÓ

REGIM	COTITZACIÓ
ACTIVITAT ECONOMICA	

DADES DEL CENTRE DE TREBALL

MUNICIPI	
CODI POSTAL	PAIS

DADES DE LA PERSONA TREBALLADORA

DIR./RA	NIF/NIE	
DATA/NADAMENT (dd/mm/aaaa)	Nº SEGURITAT SOCIAL	NACIONALITAT
NIVELL FORMATIU		
MUNICIPI DEL DOMICILI		
CODI POSTAL	PAIS DOMICILI	

DADES DE L'ASSISTÈNCIA LEGAL (SI ÉS EL CAS)

DIR./RA	NIF/NIE
EN QUALITAT (2)	

(1) Director, Gerent, etc.
(2) Pare, mare, tutoria o persona o institució que li tingui al seu càrrec.

DECLAREN

Que reuneixen els requisits exigits per a la celebració del present contracte i, en la seva conseqüència, acorden formalitzar-lo conformement a les següents

CLAUSULES

PRIMERA: esta treballadora prestarà els seus serveis com (3) ... inclosos en el grup professional de ... per a la realització de les funcions (4) d'acord amb el sistema de classificació professional vigent en l'empresa. Al centre de treball situat en (carre, nº i localitat)

☐ Treball a distància (5)

SEGONA: el contracte es concerta per realitzar treballs fixos-discontinus d'acord amb l'article 16 de l'Estatut dels Treballadors (6)

dins de l'activitat cíclica intermitent de (7) ...

La durada benivolguda de l'activitat serà de (8) ...

La jornada benivolguda dins del període d'activitat serà de ... hores (9) ...

I la distribució horària benivolguda serà ...

Els/as treballadors/as seran anomenats/as en l'ordre i forma que es determini en el Conveni Col·lectiu d'acord d'empresa.

Si el conveni col·lectiu d'àmbit sectorial permet en els contractes fixos-discontinus utilitzar la modalitat de temps parcial, indiqui si s'acull al mateix:

☐ SI
☐ NO.

TERCERA: la jornada de treball serà:

☐ A temps complet: la jornada de treball serà de ... hores setmanals, prestades de ... a ... amb els descansos establerts legal o convencionalment. (10).

☐ A temps parcial: la jornada de treball ordinària serà de ... hores ... al dia, ... a la setmana, ... al mes, ... a l'any, sent aquesta jornada inferior a la d'un treballador a temps complet comparable (11).

La distribució del temps de treball serà de (12) ... conforme al previst en el conveni col·lectiu.

En el cas de jornada a temps parcial assenyalar si existeix o no pacte sobre la realització d'hores complementàries (13):

☐ SI
☐ NO.

(3) Indiqui la professió, ofici o lloc de treball a exercir.
(4) Les funcions poden ser totes les del grup professional o solament algunes d'elles.
(5) El treball a distància es regula pel que es disposa en la Llei 10/2021, de 9 de juliol i requereix la signatura del corresponent acord.
(6) Aquesta clàusula solament s'emprarà en cas de desenvolupar treballs de caràcter fixos discontinus. Indicar l'activitat professional a desenvolupar per esta treballadora.
(7) Indicar l'activitat fixa discontinua o de temporada de l'empresa i la seva durada.
(8) Clàusula, setmanals, mensuals o anuals. Detallar Conveni.
(9) Indicar el nombre d'hores segons conveni col·lectiu per a jornada completa, màxim legal o el del treballador a temps complet.
(10) Indicar la jornada de treballador.
(11) D'entendre per «treballador a temps complet comparable» a un treballador a temps complet de la mateixa empresa i centre de treball amb el mateix tipus de contracte als indolis i que realitzi un treball idèntic o similar. Si en l'empresa no hi hagués cap treballador comparable a temps complet, es considerarà la jornada a temps complet prevista en el conveni col·lectiu d'aplicació, o, en defecte d'això, la jornada màxima legal.
(12) Indicar la distribució de temps de treball segons el conveni col·lectiu.
(13) Assenyalar si es procedirà en cas afirmatiu adjuntant-ne si hi ha hores complementàries.

QUARTA: la durada del present contracte serà INDEFINIDA, iniciant-se la relació laboral en data ... i s'estableix un període de prova de (14) ...

CINQUENA: esta treballadora percebrà una retribució total de ... euros bruts (15) ... que es distribuïran en els següents conceptes salarials (16) ...

SISENA: complement de suport a l'ocupació per a persones treballadores que estan percebut prestacions per desocupació (17).

L'empresa té autoritzat un expedient de regulació d'ocupació (18)

☐ SI
☐ NO.

SETENA: la durada de les vacances anuals serà de (19) ...

OCTAVA: en el no previst en aquest contracte, s'estarà a la legislació vigent que resulti d'aplicació i particularment en l'Estatut dels Treballadors i el Conveni Col·lectiu de ...

NOVENA: el present contracte es formalitza sota la modalitat de contracte de: ...

☐ SI
☐ NO.

EVITA treballadora:

☐ Que està en desocupació i inscrita com a demandant en el Servei Públic d'Ocupació de ...
☐ Que té concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada que va ser registrat en el Servei Públic d'Ocupació de ... amb el nombre ... amb data ...

EVITA representant de l'empresa:

Que n'ella treballadora de l'empresa, D/ra. ... nascut el ... que presta els seus serveis al centre de treball situat en (carre, nº i localitat) ...

amb la professió de ... inclosos en el grup professional ... amb el sistema de classificació professional vigent en l'empresa que reduïx la seva jornada ordinària de treball i el seu salari en un ... d'acord (20) per accedir a la situació de jubilació parcial regulada per l'article 215 del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social ha subscrit amb data ... fins a ... el corresponent contracte de treball a temps parcial registrat en el Servei Públic d'Ocupació de ... amb el nombre ... amb data ...

DESENA: AQUEST CONTRACTE PODRÀ SER COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU.

ONZENA: el contingut del present contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació de ... en el termini dels 10 dies hàbils següents a la seva concertació.

DOTZENA: PROTECCIÓ DE DADES. - Les dades consignades en el present model formen part de la protecció derivada del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

(14) Ressectant l'establert en l'article 14.1 de l'Estatut dels Treballadors.
(15) Diaris, setmanals, mensuals o anuals.
(16) Salari base, complementos salarials, plusos.
(17) Les persones treballadores que estiguin percebut subvenció per desocupació o prestació contributiva en les condicions establertes en la disposició addicional 8a del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, podran accedir al complement de suport a l'ocupació.
(18) No es podrà compatibilitzar el subvenció o la prestació contributiva amb l'acompliment d'una ocupació per compte d'altri quan la contractació sigui efectuada per empreses que tinguin autoritzat un expedient de regulació d'ocupació.
(19) Mínim: 30 dies naturals.
(20) Un mínim del 25% i un màxim del 75%. En el supòsit d'anticipació de l'accés a la jubilació parcial en més de 2 anys respecte a l'edat ordinària de jubilació, la reducció durant el primer any podrà ser entre un 20% i un 33%.

Contratos con Formalización Escrita Obligatoria

Tipo de contrato	Descripción
En prácticas	Para trabajadores sin experiencia que requieran formación práctica
Formación y aprendizaje	Destinado a la formación de jóvenes menores de 25 años
A tiempo parcial	Trabajo con jornada reducida respecto a la jornada completa
Fijo discontinuo	Para trabajos que no se realizan de forma continua
De relevo	Sustituye temporalmente a un trabajador jubilado parcialmente
Obra o servicio determinado	Contrato temporal para una obra o servicio específico

-  Si el contrato dura más de 4 semanas, también debe quedar por escrito. Si no se formaliza cuando es obligatorio, se considerará indefinido y a jornada completa.



Trámites y Plazos

01

Firma del contrato

Acuerdo entre empresa y trabajador

02

Comunicación oficial

La empresa tiene 10 días para notificar a la oficina pública de empleo

03

Gestión administrativa

Trámites con Seguridad Social y Hacienda

Esta gestión protege los derechos del trabajador, garantiza el cobro puntual del salario y respeta la privacidad y seguridad en el trabajo.

MODALIDADES

Contrato Indefinido

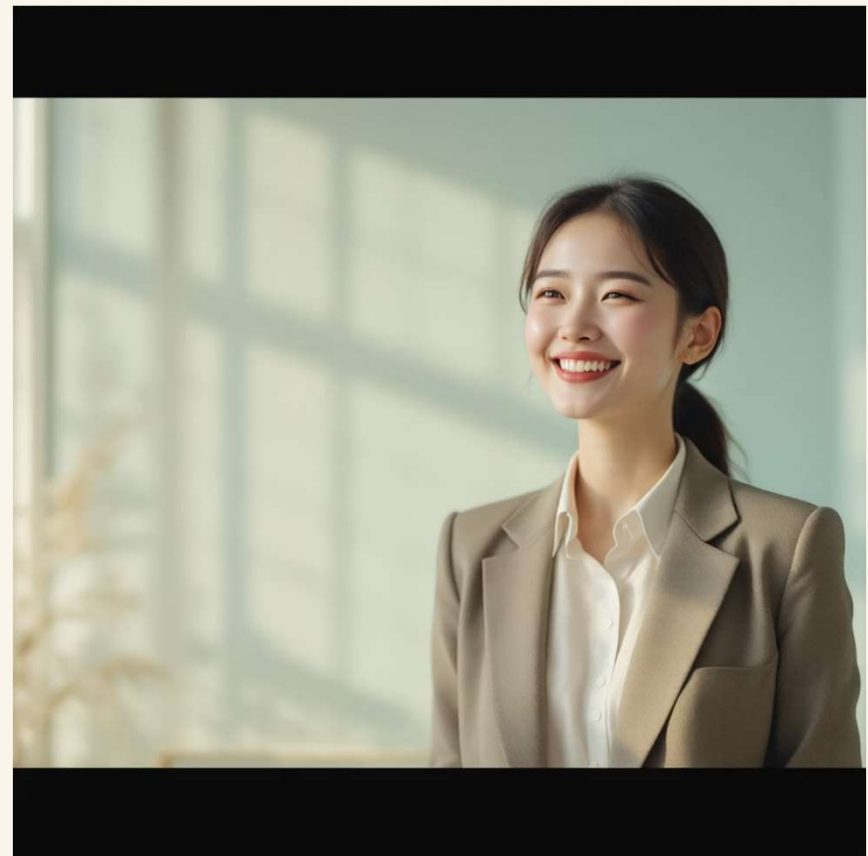
El contrato indefinido **no tiene fecha de finalización**, ofreciendo mayor estabilidad al trabajador. Se mantiene vigente mientras ninguna de las partes decida ponerle fin por motivo justificado.

Para el trabajador

- Seguridad en el empleo
- Planificación a largo plazo

Para la empresa

- Mayor compromiso
- Reducción de rotación



Contrato Temporal

El contrato temporal tiene una **duración limitada**. Se utiliza cuando la empresa necesita cubrir una necesidad puntual: campaña concreta, aumento de producción o sustitución por baja o vacaciones.



Flexibilidad

Permite a la empresa ajustarse a necesidades puntuales

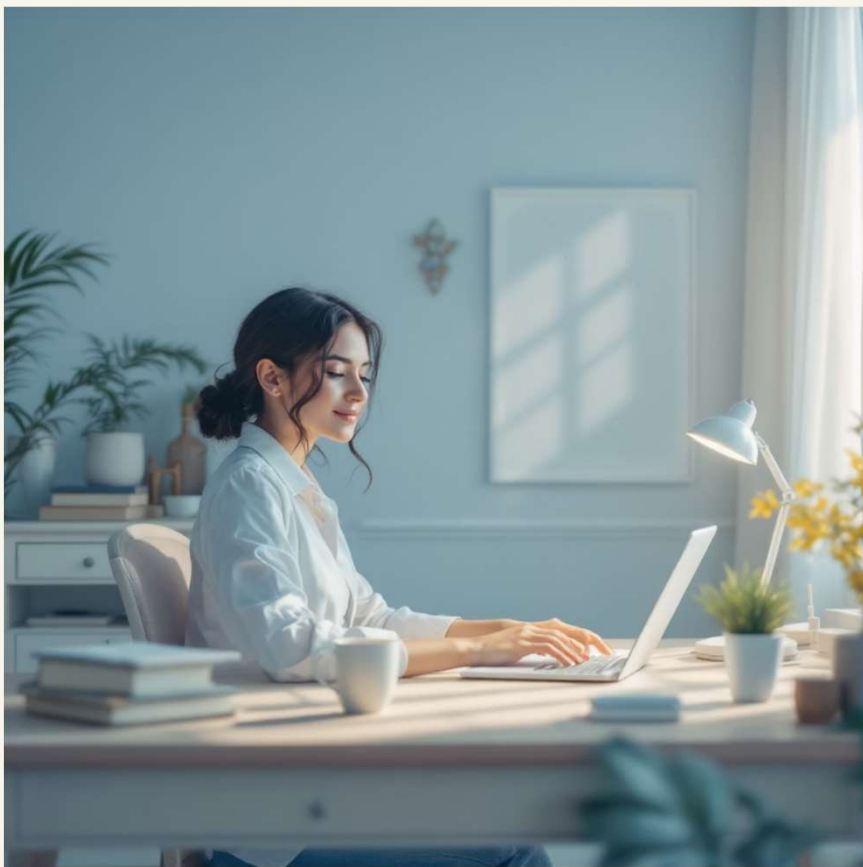


Conversión automática

Más de 18 meses en 24 meses puede transformarse en indefinido



Contrato a Tiempo Parcial



Implica trabajar **menos horas que una jornada completa**, y puede ser tanto indefinido como temporal. Ideal para conciliar vida personal y profesional.

Características principales

- Debe formalizarse por escrito
- Se especifica número de horas y distribución
- Horas complementarias pactadas previamente

❏ Si no se cumplen estos requisitos, el contrato podría considerarse a jornada completa.



Ventajas y Desventajas de la Contratación Temporal



Ventajas

- Flexibilidad para las empresas
- Entrada al mercado laboral
- Exploración de entornos laborales



Desventajas

- Incertidumbre laboral
- Menor motivación y compromiso
- Dificultad de retención de talento

Derechos y Obligaciones Específicos

Los contratos temporales garantizan los **mismos derechos básicos** que los indefinidos: vacaciones, licencias por enfermedad, protección social y seguridad en el trabajo.



Contratos de formación

No permiten trabajos nocturnos, a turnos ni horas complementarias. Sin período de prueba. Retribución proporcional al convenio.



Sucesión empresarial

Los cambios en la empresa mantienen los derechos laborales adquiridos, asegurando estabilidad en las condiciones.

Características de los Tipos de Contrato

Tipo de Contrato	Derechos Básicos	Particularidades
Temporal	Iguales a los indefinidos	Proporcional al tiempo trabajado
Formativo	Formación y trabajo remunerado	Sin horas complementarias ni extraordinarias; sin período de prueba
Sucesión	Mantenimiento de derechos	Condiciones mantenidas tras cambio empresarial
Tiempo Parcial	Iguales a tiempo completo	Jornada proporcional; distribución flexible



B.Modificación, Suspensión y Extinción del Contrato de Trabajo

El contrato de trabajo puede modificarse para adaptar aspectos como la jornada, el lugar o las tareas, siempre respetando la ley.

La suspensión implica una pausa temporal en las obligaciones laborales por motivos como baja médica o maternidad. La extinción supone el fin de la relación laboral por decisión del trabajador, despido, jubilación u otras situaciones previstas por la normativa.

Modificación del Contrato de Trabajo

Las empresas pueden realizar cambios importantes en las condiciones laborales pactadas inicialmente, como la jornada, el salario, el lugar o las funciones del puesto. Estas modificaciones pueden deberse a situaciones económicas, cambios técnicos, necesidades organizativas o ajustes relacionados con la producción.



Situaciones Económicas

Reducción de jornada para recortar gastos en momentos financieros difíciles



Cambios Técnicos

Adaptación de tareas para trabajar con nuevas herramientas tecnológicas



Necesidades Organizativas

Ajustes en la estructura empresarial para mejorar la eficiencia



Ajustes de Producción

Modificaciones relacionadas con los procesos productivos

Tipos de Modificaciones Contractuales

Modificaciones Individuales

Cuando el cambio afecta solo a una persona o pequeño grupo, la empresa debe comunicarlo con al menos quince días de antelación. El trabajador puede:

- Aceptar el cambio
- Rescindir con indemnización de 20 días por año (máximo 9 meses)
- Impugnar ante tribunales si no está justificado

Modificaciones Colectivas

Se consideran colectivas cuando en 90 días afectan a:

- 10+ personas en empresas de menos de 100 trabajadores
- 10% del personal en empresas de 100-300 trabajadores
- 30+ personas en empresas de más de 300 trabajadores

Requieren periodo de consultas con representantes.



Te formas, trabajas

Suspensión del Contrato de Trabajo

La suspensión permite interrumpir temporalmente la relación laboral sin que esta finalice. Durante este periodo, el trabajador no presta servicios ni recibe salario, pero mantiene el derecho a reincorporarse una vez desaparezca la causa que originó la suspensión. Esta figura está regulada en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores.



Incapacidad Temporal

Enfermedad o accidente que impide trabajar.
Se recibe prestación de la Seguridad Social.



Nacimiento y Adopción

Cuidado de hijo recién nacido, adoptado o acogido para atención adecuada del menor.



Riesgo en Embarazo

Cuando el puesto supone riesgo para la salud de la madre o del bebé.



Más Causas de Suspensión

1

Acuerdo Mutuo

Ambas partes deciden voluntariamente interrumpir la relación laboral durante un tiempo determinado. Debe quedar por escrito.

2

Cargo Público

Elección para cargo representativo como concejal o diputado. Derecho a volver en 30 días tras finalizar.

3

Incapacidad Permanente Revisable

Suspensión hasta dos años con posibilidad de mejora y revisión del estado de salud.

4

Violencia de Género

Suspensión hasta seis meses, prorrogables en periodos de tres meses, hasta máximo dieciocho meses.

Efectos de la Suspensión en la Relación Laboral

La suspensión del contrato supone una pausa en las obligaciones del trabajador y de la empresa, sin que se rompa el vínculo laboral. El artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores recoge los distintos motivos por los que un contrato puede suspenderse.



No Hay Trabajo ni Salario

El trabajador no trabaja y la empresa no paga salario durante la suspensión



Se Mantiene la Relación

El vínculo laboral permanece activo durante todo el periodo



Cotización Continúa

En muchos casos se sigue cotizando a la Seguridad Social



Derecho a Reincorporación

Garantizado cuando desaparezca la causa de suspensión

📌 El trabajador puede beneficiarse de mejoras laborales producidas durante la suspensión, como subidas salariales o mejoras en condiciones de trabajo.



Extinción del Contrato de Trabajo

La extinción del contrato puede producirse por distintas razones: fin del plazo en contratos temporales, acuerdo entre ambas partes o despido del trabajador, ya sea por motivos objetivos o disciplinarios. La normativa laboral regula estos casos para garantizar el respeto a los derechos de empleadores y empleados.

Circunstancias Empresariales

Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Fuerza Mayor

Hechos inesperados y graves que impiden continuar la actividad

Incumplimiento

El empleador no cumple lo pactado en el contrato

Causas de Extinción del Contrato



Circunstancias Económicas y Organizativas

Caída en ventas o necesidad de reducir plantilla. Debe justificarse según artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.



Fuerza Mayor

Catástrofe natural o accidente grave que afecte seriamente a la empresa. Requiere verificación oficial.



Incumplimiento del Empleador

No recibir salario acordado, cambios sin motivo o no respetar derechos. Requiere pruebas claras.



Despido Disciplinario

Comportamientos graves: no acudir sin justificación, desobedecer órdenes o incumplir normas internas.



Falta de Capacidad

Incapacidad para desarrollar funciones o dificultad para adaptarse a cambios técnicos en el puesto.



Violencia de Género

Protección legal para abandonar el puesto sin afectar negativamente la trayectoria laboral.

Procedimientos y Derechos del Trabajador

Cuando una relación laboral llega a su fin, la ley establece pasos que deben seguirse y garantiza ciertos derechos para proteger a la persona trabajadora.

- 1 — Notificación Escrita
La empresa debe indicar por escrito si no puede pagar la indemnización inmediatamente
- 2 — Preaviso 15 Días
Aviso con al menos quince días de antelación desde la entrega personal
- 3 — 6 Horas Semanales
Derecho a seis horas por semana para buscar empleo sin afectar salario
- 4 — Derecho a Impugnar
Posibilidad de recurrir a vía judicial para revisar la decisión

Las empresas que realicen despidos colectivos y afecten a empleados de cincuenta años o más deben hacer una aportación económica al Tesoro Público.



Principales Causas de Extinción según Artículo 52

Causa	Descripción
Ineptitud del trabajador	Ineptitud conocida o sobrevenida después de su colocación efectiva en la empresa, no pudiendo alegarse antes de cumplir el periodo de prueba
Falta de adaptación	Falta de adaptación a modificaciones técnicas razonables en el puesto de trabajo, tras haber ofrecido un curso de adaptación
Fuerza mayor	Imposibilidad definitiva de la prestación de trabajo debido a fuerza mayor, debidamente constatada
Despido colectivo	Despido fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
Incumplimiento contractual	Despido fundado en incumplimientos contractuales del empresario
Voluntad del trabajador	Decisión del trabajador a abandonar el puesto de trabajo debido a ser víctima de violencia de género

El Real Decreto Legislativo 2/2015 establece el marco legal que regula todas estas causas de extinción, garantizando los derechos tanto de trabajadores como de empleadores.

7.3 Interpretación del Recibo de Salario

Comprender tu nómina es esencial para gestionar tus finanzas. Aprende a interpretar cada componente, desde percepciones hasta deducciones, y descubre cómo se calcula tu salario neto.



Estructura de una Nómina

La nómina es el documento legal obligatorio que refleja la retribución del trabajador, sus deducciones y el salario neto resultante.



Devengos

Total percepciones generadas

Deducciones

Retenciones y cotizaciones

Líquido a Percibir

Salario neto final

💰 Devengos



Salario Base



Horas Extraordinarias

Complementos salariales

Total Devengado: €

— Deducciones

Contingencias Comunes

4,70% del salario

Desempleo

1,55% del salario

Formación Profesional

0,10% del salario

IRPF

10% variable según circunstancias

Te formas, trabajas

Total percepciones generadas, se componen de:

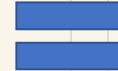
Salario Base

Cantidad fija acordada según convenio colectivo o contrato individual. Es la retribución por la jornada laboral estándar.



Complementos Salariales

Cantidades adicionales por antigüedad, productividad, peligrosidad, disponibilidad o transporte.



Devengos Totales

Suma de salario base, complementos, horas extra y comisiones antes de deducciones.

Tipos de Complementos Salariales



Antigüedad

Reconocimiento por años de servicio en la empresa.



Productividad

Incentivo por alcanzar objetivos o buen rendimiento.



Peligrosidad

Compensación por trabajos con riesgos para la salud.



Disponibilidad

Pago por estar localizable fuera del horario habitual.



Transporte

Ayuda para desplazamientos desde el domicilio al trabajo.



Horas extraordinaries

- Normales/Voluntarias
- Por fuerza mayor

DEDUCCIONES

Cotizaciones Seguridad Social

El porcentaje que se aplica varía según la situación personal y laboral de cada trabajador: el salario, el tipo de contrato, si tiene hijos, si su pareja trabaja, etc. La Agencia Tributaria ofrece un programa informático gratuito que ayuda a calcular el porcentaje exacto.

1

Contingencias Comunes

Base: 1.500€

Tipo: 4,70%

Descuento: 70,50€

2

Desempleo

Protección ante pérdida de empleo

3

Formación Profesional

Inversión en capacitación continua

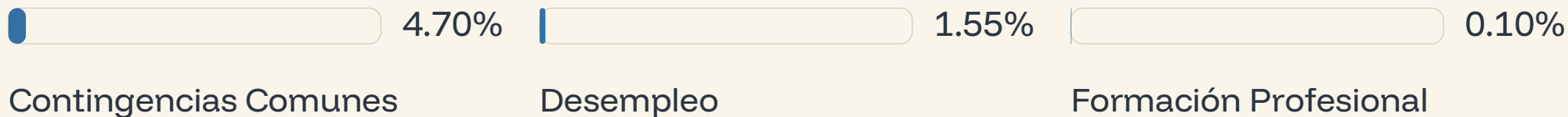
4

Horas Extraordinarias

Cotización específica según tipo

Ejemplo de Cotización Detallada

Si la base de cotización por contingencias comunes es de 1.500€ y el tipo aplicable es del 4,70%, se descontarían 70,50€ por este concepto.



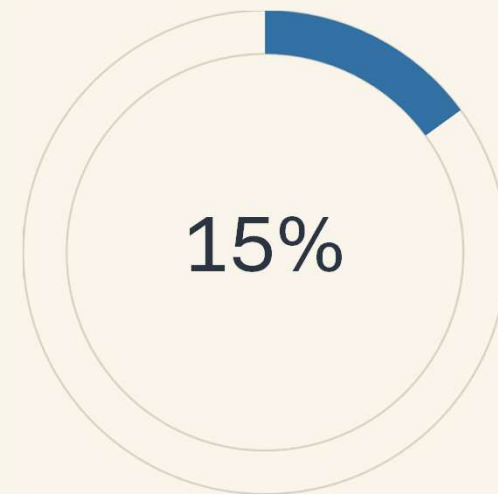
 *Estos porcentajes son fijados anualmente por la Seguridad Social y pueden variar. Mantente actualizado con la normativa vigente.*

Retenciones Fiscales: IRPF

El IRPF es la retención más habitual. La empresa la descuenta y envía directamente a la Agencia Tributaria para financiar servicios públicos.

¿Cómo se calcula?

El porcentaje varía según situación personal: salario, tipo de contrato, hijos, situación familiar, etc.



Retención Típica

Trabajador sin hijos, 2.000€ brutos

Con dos hijos y pareja sin trabajar, el porcentaje bajaría gracias a reducciones aplicables.



CÁLCULO DEL SALARIO LÍQUIDO A PERCIBIR

1



2



3

Devengos

Salario base + complementos + extras

Deducciones

Seguridad Social + IRPF

Líquido a Percibir

Dinero real en tu cuenta

**PARTES DE
UNA
NÓMINA**

NIF.		EMPRESA		DOMICILIO		Nº INS. S.S.	
TRABAJADORA		CATEGORIA		Nº MATRIC		ANTIGÜEDAD	
AUXILIAR						D.N.I.	
Nº AFILIACION. S.S.	TARIFA	COD.CT	SECCION	NRO.	PERIODO		TOT. DIA
					MENS 01 DIC 15 a 31 DIC 15		30
CUNTA	PRECIO	CONCEPTO				DEVENGOS	DEDUCCIONES
30,00	26,907	1	*Salario Base				807,21
		32	*Mejora Voluntaria				443,59
		106	*Prorrata Pagas Extraordinarias				134,52
30,00	2,989	201	*A Cuenta Convenio				89,68
		995	COTIZACION CONT.COMU 4,70				69,33
		996	COTIZACION FORMACION 0,10				1,48
		997	COTIZACION DESEMPLEO 1,55				22,86
		999	TRIBUTACION I.R.P.F.10,20				150,45

REM. TOTAL 1.475,00

P.P. EXTRAS

FECHA 31 DICIEMBRE 2015
MADRID

IBAN:
SWIFT/BIC:

DETERMINACIÓN DE LA S-B. DE CO
CONCE
1. Contingencias comunes.....
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta AT Des For Fon
3. Cotización adicional horas extra

Periodo de liquidación

Deducciones y retenciones

Aportación empresarial

Encabezado

Devengos

Líquido a percibir

Empresa:	[REDACTED]		
NIF:	[REDACTED]	Afiliación S.S.:	[REDACTED]
Trabajador S.S.:	[REDACTED]	Antigüedad:	[REDACTED]
Categoría:	[REDACTED]	Grado cot.:	[REDACTED]
Centro:	[REDACTED]	Calificación:	[REDACTED]
Periodo de liquidación:	01 de junio a 30 de junio de 2015		
Total días:	30	Contratos:	15

1. DEVENGOS	Cantidad	Base	Total
1. Percepciones salariales			
SALARIO BASE	807,21	1.000,00	1.000,00
PLUS COMU	443,59	150,00	150,00
PLUS EXTRA	134,52	20,00	20,00
TOTAL DEVENGOS	1.385,32		
2. Percepciones no salariales			
AUXILIAR	89,68	50,00	50,00
TOTAL DEVENGOS	1.475,00		
3. DEDUCCIONES			
3.1. Aportación del trabajador a las contingencias de Seg. Social y contingencias de recaudación conjunta			
Contingencias Comunes	1.385,32	4,70	19,39
Contingencias Profesionales	1.385,32	0,10	1,48
Contingencias de Desempleo	1.385,32	1,55	22,86
TOTAL DEDUCCIONES			43,73
3.2. Retención de IRPF			
Retención de IRPF	1.475,00	10,20	150,45
TOTAL DEDUCCIONES			194,18
TOTAL LIQUIDO A PERCIBIR			1.280,82

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COVENIO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RETENCIÓN COMÚN Y DE LA BASE SÚGUA A DEDUCCIONES DE IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA	CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes		1.385,32	20,00	27,71
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta		1.385,32	0,10	1,48
3. Contingencias de desempleo		1.385,32	1,55	22,86
4. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
5. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
6. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
7. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
8. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
9. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
10. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
11. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
12. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
13. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
14. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
15. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
16. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
17. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
18. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
19. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
20. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
21. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
22. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
23. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
24. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
25. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
26. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
27. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
28. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
29. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
30. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
31. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
32. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
33. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
34. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
35. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
36. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
37. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
38. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
39. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
40. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
41. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
42. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
43. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
44. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
45. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
46. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
47. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
48. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
49. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
50. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
51. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
52. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
53. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
54. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
55. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
56. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
57. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
58. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
59. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
60. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
61. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
62. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
63. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
64. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
65. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
66. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
67. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
68. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
69. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
70. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
71. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
72. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
73. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
74. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
75. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
76. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
77. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
78. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
79. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
80. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
81. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
82. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
83. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
84. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
85. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
86. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
87. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
88. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
89. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
90. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
91. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
92. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
93. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
94. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
95. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
96. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
97. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
98. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
99. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45
100. Retención de IRPF		1.475,00	10,20	150,45



Cotización y Pago de Contribuciones

Una vez afiliados y dados de alta, tanto el empresario como el trabajador deben realizar aportaciones económicas periódicas llamadas cotizaciones. Estas permiten financiar las prestaciones del sistema: pensiones, bajas por enfermedad, maternidad y más.



Responsabilidades del Empleador/a



Comunicación de Datos

Comunicar altas, bajas y cambios de datos de sus trabajadores de forma oportuna.



Presentación Mensual

Presentar RLC (Relación de Liquidación de Cotizaciones) y RNT (Relación Nominal de Trabajadores).



Sistema RED

Realizar estos trámites a través del Sistema RED, hasta el último día del mes siguiente al pago de los salarios.

¿Qué Son las Cotizaciones a la Seguridad Social?

Las cotizaciones son cantidades de dinero que se descuentan del salario bruto del trabajador antes de recibir su sueldo final (el llamado "líquido a percibir").

Aunque pueda parecer un gasto, en realidad es una inversión en nuestra protección social.

Estas cotizaciones financian servicios públicos como la sanidad, las pensiones, el desempleo o las bajas médicas.



The image shows a sample 'Nómina de Sueldo' (pay slip) from 'Empresa PáGanos'. It details the salary components and deductions for a worker. The table below represents the data shown on the slip.

Concepto	Importe
Salario bruto	3,000
Cotización Seguridad Social	1,000
IRPP	1,000
Otras deducciones	1,000
Deducción	1,000
Salario neto a percibir	3,000

Componentes de la Base de Cotización

La cotización no se calcula sobre cualquier cifra, sino sobre lo que se conoce como "base de cotización".

Esta base incluye diversos conceptos salariales:

No se incluyen en esta base algunas percepciones no salariales, como indemnizaciones por despido o ayudas por traslado.



Salario Base

La cantidad fija establecida en el contrato de trabajo.



Complementos Salariales

Cantidades adicionales por antigüedad, productividad o responsabilidad.



Gratificaciones Extraordinarias

Pagas extra de verano y Navidad.



Horas Extra

Trabajo realizado fuera del horario habitual.



Salario en Especie

Como vivienda o coche de empresa.

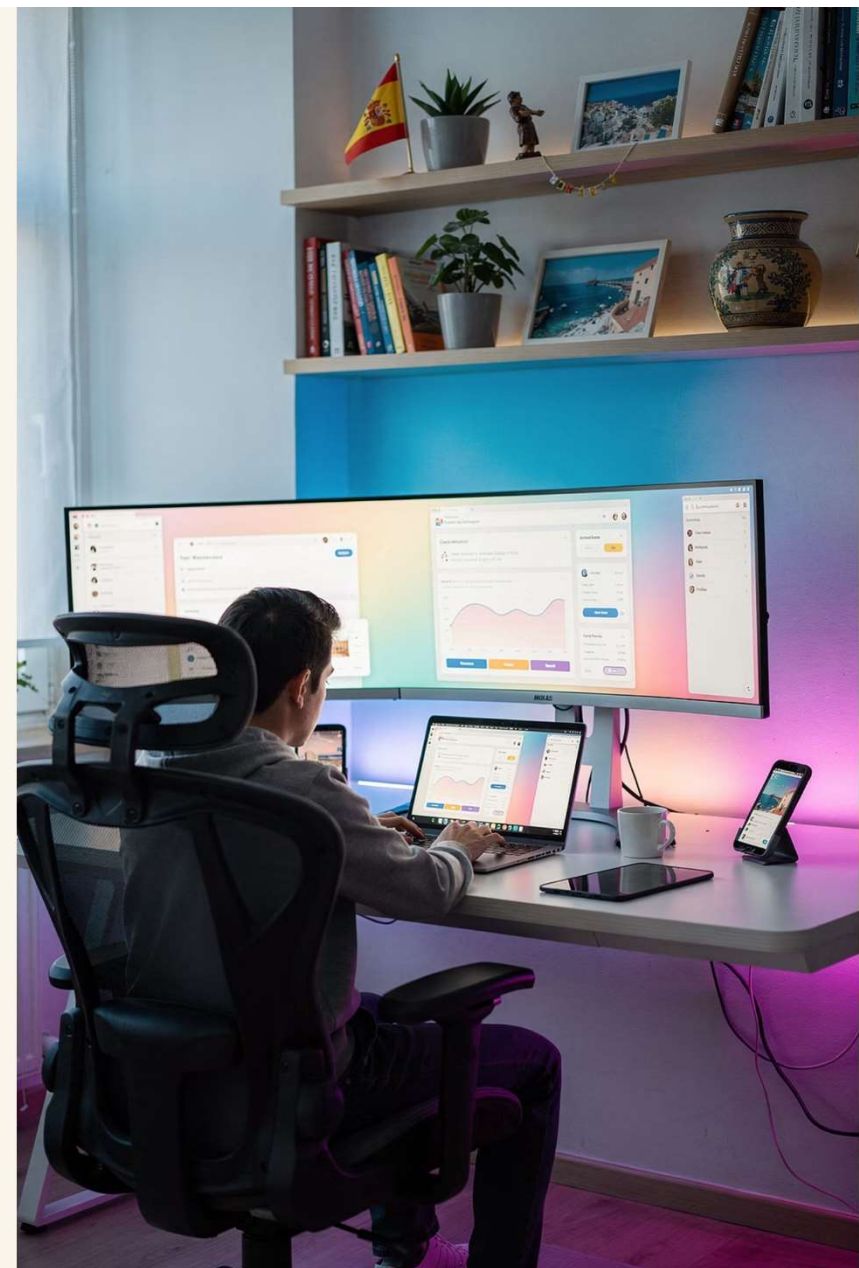
Trabajadores Autónomos (RETA)

Los trabajadores autónomos tienen responsabilidades específicas que difieren de los empleados por cuenta ajena. Son responsables de gestionar su propia afiliación, altas, bajas, modificaciones y pago de cuotas.

Todo esto debe hacerse directamente por la persona trabajadora autónoma, sin intermediarios. Si el trabajador no tiene número de afiliación, debe obtenerlo mediante el formulario TA.1, dirigido a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Incumplimientos

Si hay incumplimientos, la Seguridad Social puede afiliar de oficio a través de sus direcciones provinciales o mediante la Inspección de Trabajo.



El **IRPF** (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) es uno de los impuestos más importantes que afecta a tu vida laboral. Es el tributo que pagamos las personas en función del **dinero que ganamos a lo largo del año**, ya sea trabajando, alquilando una propiedad o haciendo inversiones.

Este impuesto tiene tres características fundamentales que lo definen:

Personal

Cada persona lo paga según su situación individual y familiar particular

Directo

Se aplica directamente sobre tus ingresos reales, sin intermediarios

Progresivo

Cuanto más ganas, mayor porcentaje pagas. Es más justo así



¿Cómo aparece en tu nómina?

Cuando recibas tu primera nómina, encontrarás un concepto llamado **"Retención IRPF"**. No te asustes, es completamente normal. Lo que ocurre es lo siguiente:

01	02
Cálculo	Descuento
La empresa calcula qué porcentaje debe retenerte según tus circunstancias	Te descuenta esa cantidad de tu salario bruto antes de pagarte
03	
Ingreso	
Ingresas ese dinero directamente a Hacienda en tu nombre	

- ☐ **Importante:** La empresa NO se queda ese dinero. Actúa como intermediaria entre tú y Hacienda. Es un adelanto de lo que te tocará pagar en la Declaración de la Renta.

Ejemplo práctico

Si tu salario bruto mensual es de **1.700 €** y te aplican un **10% de IRPF**:

$$1.700 \text{ €} \times 10\% = 170 \text{ €}$$

Esos **170 €** se retienen ese mes y van directamente a Hacienda.

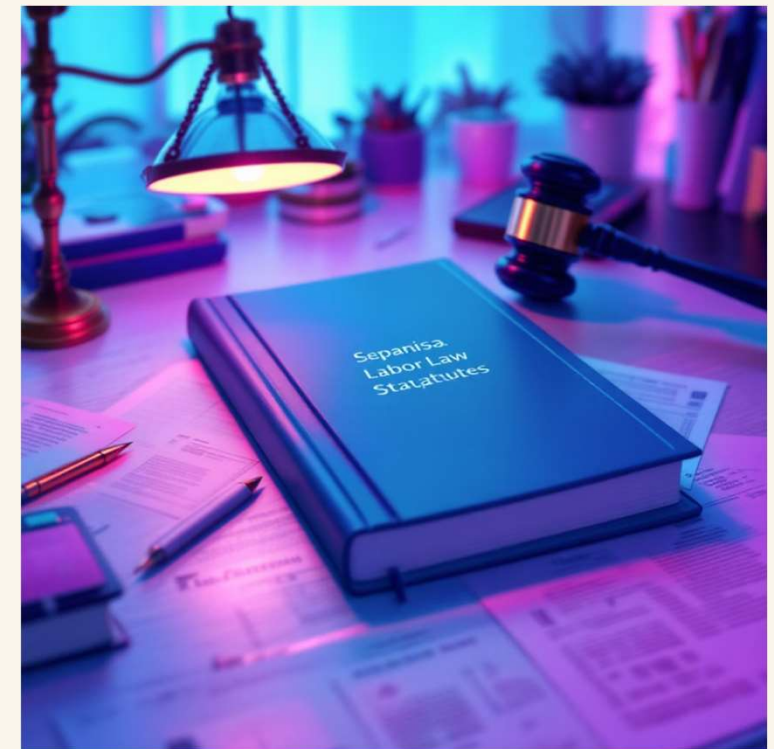
Tu salario neto será menor porque ya has adelantado parte de tus impuestos anuales.

Derecho Laboral y Relación Laboral

Concepto y Fuentes

El Derecho Laboral regula las relaciones entre trabajadores y empleadores, estableciendo derechos y obligaciones fundamentales.

- *Fuentes normativas: Constitución, Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos*
- *Principios: protección del trabajador, irrenunciabilidad de derechos, primacía de la realidad*
- *Características de la relación laboral: voluntariedad, remuneración, dependencia y ajenidad*





El Contrato de Trabajo

Elementos del Contrato

1

Consentimiento de las partes, objeto del contrato (prestación de servicios) y causa (intercambio trabajo-salario).

Modalidades Contractuales

2

Indefinido, temporal, formativo, a tiempo parcial. Cada modalidad con características y requisitos específicos.

Modificación y Suspensión

3

Cambios en condiciones laborales, causas de suspensión temporal de la relación laboral.

Extinción del Contrato

4

Causas: mutuo acuerdo, dimisión, despido, causas objetivas. Indemnizaciones según modalidad de extinción.

Interpretación del Recibo de Salario

Componentes del Salario

- *Salario base y complementos salariales*
- *Pagas extraordinarias*
- *Horas extraordinarias y plus de nocturnidad*

Deducciones

- *Cotizaciones a la Seguridad Social (contingencias comunes, desempleo, formación)*
- *Retenciones fiscales (IRPF)*

